

1500735-28.2021.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. (...)" (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014, DJe 13/06/2014).

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

2ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500735-28.2021.8.26.0129 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500735-28.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2298202/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 21159188 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 978/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2298202 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 978/21/200 - DEL.INV.GER.

CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 01h10min, na Rodovia SP-215, nesta cidade e Comarca de Casa Branca, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado a fls. 18 e 35, trazia consigo, para o fim de entrega a consumo de terceiros, 665 (seiscentos e sessenta e cinco) porção de

cocaína, totalizando 518g (quinhentos e dezoito gramas), 07 (sete) porções de maconha, totalizando 18,9g (dezoito gramas e nove decigramas), 10 (dez) comprimidos de ecstasy, pesando 3,7g (três gramas e sete decigramas), 04 (quatro) porções de LSD, pesando 0,1g (um decigramas) e 1 garrafa contendo a droga popularmente conhecida como "lança perfume", totalizando 1,5 litros (um litro e meio), isso sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 15/16, laudo de constatação preliminar a fls. 10/11 e laudos periciais de constatação definitiva de fls. 76/78, 79/81, 84/89, 90/95 e 96/101). Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais militares faziam o patrulhamento pela rodovia e avistaram dois veículos parados no acostamento em atitude suspeita e resolveram abordar, sendo um Hyundai/HB20 e o outro um VW/Gol. Em revista pessoal de Paulo Vinicius, condutor do veículo VW/GOL, bem como em seu automóvel, nada de ilícito foi encontrado. Indagado, Paulo alegou que estava abastecendo o veículo Hyundai/HB20, que havia parado por falta de combustível. Em seguida, ao realizar busca no interior do veículo Hyundai/HB20, conduzido pelo denunciado, logrou-se êxito em localizar uma mochila sobre o assento traseiro do carro contendo 665 (seiscentos e sessenta e cinco) microtubos plásticos contendo cocaína, 07 (sete) porções de maconha, 10 (dez) unidades de ecstasy, alguns micropontos similares a LSD, 01 (uma) garrafa contendo lança perfume e algumas moedas. Na ocasião, DIEGO confessou aos policiais que havia recebido toda a droga na cidade de Ribeirão Preto para transportá-la até a cidade de Casa Branca. Considerando a variedade e a enorme quantidade de entorpecentes, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, afigura-se quadro seguro a apontar que os entorpecentes apreendidos com o denunciado seriam destinados a entrega a consumo alheio.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante do autuado foi convertida em prisão preventiva (fls. 43/45).

A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2021 (fls. 113/116).

O réu foi devidamente citado (fls. 199) e ofereceu defesa prévia (fls. 134/140).

Realizada por videoconferência através do aplicativo Teams, nos termos do Provimento CSM nº 2.549/2020 e dos Comunicados CG Nº 264/2020 e 284/2020, na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas três testemunhas de acusação e interrogado o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, as partes manifestaram-se por meio de alegações finais orais, oportunidade em que a ilustre Promotora de Justiça postulou pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia, com a consequente condenação do acusado.

A douta Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Observo que não há nulidades ou irregularidades a serem sanadas, motivo pelo qual a prolação de uma decisão de cunho material mostra-se inarredável.

A pretensão deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/06), do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 15/16), do auto de constatação preliminar (fls. 10/11), do auto de depósito (fls. 17), dos laudos de exame químico-toxicológicos (fls. 76/78, 79/81, 84/86, 87/89, 90/92, 93/95, 96/98 e 99/101) e do relatório final (fls. 102/104), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria e a tipicidade da conduta imputada ao acusado também são certas e seguras, pois os depoimentos das testemunhas confirmam os delitos conforme descritos na denúncia.

A testemunha Paulo Vinicius Da Silva declarou, em juízo, que é colega de Diego. Estava presente no dia da prisão de Diego. Estava abastecendo o carro dele. Ele voltava de Ribeirão Preto e ligou pedindo ajuda para abastecer o carro. Saiu de casa e foi ajudá-lo. A polícia revistou e encontrou a droga no carro de Diego. Conhece Diego há bastante tempo. Ele é usuário de drogas. Ele já foi internado pelo uso de drogas. Os filhos de Diego estavam no veículo. Ela foi para Ribeirão Preto buscar os filhos em razão da separação com a esposa.

A testemunha Mateus Rosa Vieira, policial militar, informou, em juízo, que, na data em questão, sua equipe encontrava-se na rodovia SP-215 (Santa Cruz das Palmeiras-Casa Branca) e visualizou dois veículos parados no acostamento (HB20 e GOL). Dois indivíduos, quando visualizaram a viatura, jogaram algo ao chão. Após, verificou se tratar de um pequeno galão de combustível. Resolveu pela abordagem. Quem ocupava a condição de condutor do veículo HB20 era o réu. Além do condutor, encontravam-se no veículo três menores. Ele tentou ligar o veículo, possivelmente para se evadir. Ele disse que pediu ajuda aos ocupantes do GOL para trazer combustível. Indagado sobre ilícitos, ele informou ter um litro de lança perfume de sua propriedade. Fizeram buscas no veículo e, em cima do banco traseiro, encontrou uma mochila com um recipiente plástico de lança perfume (1 litro segundo o réu), 665 eppendorfs de cocaína, 7 porções de maconha, 10 unidades de ecstasy e 4 micropontos de LSD, além de certa quantia em dinheiro. Ele admitiu a propriedade das drogas e disse que estava transportando de Ribeirão Preto até a cidade de Casa Branca. No veículo GOL, nada foi encontrado. Ele relatou que era o transportador das drogas. O policial militar Fagner Luis Calixto manifestou-se no mesmo sentido em solo policial (fl. 3).

Em solo policial, o acusado Diego Rodrigues dos Santos reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 05). Em juízo, asseverou que tem três filhos, de 16, 14 e 2 anos de idade. Eles estão sob cuidados da sua esposa. Morava com a filha de 14 anos. Sua esposa separou-se por conta de seu abuso em drogas. Perdeu a filha por conta da droga. Era usuário de maconha e de cocaína. Trabalha no mercado DIA, recebendo de 10/15 mil reais por mês. Nunca traficou na vida. Tem mais de 22 anos de registro de carteira. Não é a verdadeira acusação. Foi buscar seus filhos em Ribeirão Preto para visita em Casa Branca. Foi ameaçado por traficantes para efetuar o transporte das drogas até a escadaria da rodoviária de Casa Branca. Transportou as drogas por ter dívidas relativas a drogas. Não tinha ciência de toda a quantidade que transportava. Não recebeu nada pelo transporte. Sempre trabalhou e nunca precisou vender drogas. Sua esposa, residente em Ribeirão Preto, estava ciente das ameaças sofridas.

Observa-se que os depoimentos das testemunhas de acusação, tanto aqueles prestados em Juízo quanto os de solo policial, foram uníssonos e coesos, descreveram os fatos com clareza, relatando inclusive como o procedimento policial foi realizado e demonstrando categoricamente que as drogas encontradas destinavam-se ao tráfico. Destaco que não há nos autos qualquer indício ou suspeita de que os policiais militares tivessem algum motivo para ardilosamente incriminar o réu, razão pela qual seus depoimentos merecem total credibilidade.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, confira-se:

“É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade”. (Apelação nº 0000050-46.2018.8.26.0535 – 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des.Luis Antônio Cardoso – julgado em 05/12/2019). “Não há porque questionar o depoimento dos policiais, até porque, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser testemunha” e a defesa não trouxe qualquer

motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos (...)"Apelação nº 1500277-19.2019.8.26.0537 -12ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. João Morenghi - julgado em 27/11/2019).

E também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal". (HC nº 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª turma, j. em 12.04.2011).

"... 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 04 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTA STJ. (...) 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame ..." (grifei) (HC nº 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sobre os fatos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato de ofício, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado.

Em primeiro lugar, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que a alegada coação moral irresistível não restou comprovada, ônus do qual não se desincumbiu o réu, nos termos do art. 156 do CPP.

Por outro lado, pleito defensivo de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas não merece acolhida vez que está divorciada do conjunto probatório dos autos. Destaco que o réu pode até ser mesmo dependente químico, mas tal fato não significa que se trate de mero usuário de drogas, pois as condições de usuário e traficante não são excludentes.

Ainda que se apresente como usuário, Diego trazia consigo 665 (seiscentos e sessenta e cinco) porções de cocaína, 07 (sete) porções de maconha, 10 (dez) comprimidos de ecstasy, 04 (quatro) porções de LSD e 01 garrafa contendo a droga popularmente conhecida como "lança perfume" - que evidentemente é incompatível com o uso próprio.

Repito, pode ser que o réu seja mesmo usuário de drogas, mas não se trata de mero usuário, aliás, é fato notório que parte considerável dos usuários mantém o hábito por intermédio da traficância.

Consigno que o crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, prescinde de prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou comprovada nos autos. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o

qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. (...)" (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014, DJe 13/06/2014).

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câ., j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

"Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na necessidade da prática de atos de mercancia para a sua configuração". (Apelação criminal nº 0029926-02.2018.8.26.0050 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator Des. Sérgio Coelho, julgado em 28/11/2019).

Para que se acolhesse a tese da defesa, no sentido da insuficiência de provas para decretar a condenação, necessário seria, na correta distribuição do ônus da prova, que comprovasse fatos ou pontos específicos na prova positiva produzida pela acusação a demonstrar conflito ou incongruências no conjunto formado pela fala dos agentes. Sem isto, ou seja, sem que haja contraprova à aquela produzida pela acusação, seja por testemunhas civis, seja por testemunhas policiais, há de se aceitar a veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes da lei.

Ademais, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil das drogas apreendidas, ou seja, a maneira com que houve a abordagem, a diversidade, a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes - divididos em porções individuais -, a confissão extrajudicial e parcialmente em juízo do acusado, os detalhes contidos nos autos pelos depoimentos, tanto na esfera policial quanto em juízo, corroboram a versão apresentada pelos policiais militares. Assim, suficiente a prova testemunhal, aliada à materialidade delitiva, para o reconhecimento da autoria do crime de tráfico de drogas por conta do agente como indicado na denúncia.

Em suma, o réu não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar suas teses defensivas. A conduta por ele perpetrada subsuma-se perfeitamente ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. De fato resta evidente a prática do crime de tráfico de drogas praticada pelo acusado, de forma que a condenação é medida que se impõe.

Analisadas as condutas, passo a dosar à reprimenda.

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que não há que o que se considerar em desfavor do réu.

Ressalto que, em respeito à vedação ao bis in idem, a quantidade e natureza da droga não será considerada neste primeira fase, pois servirá como fundamento para afastamento do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes na 1ª etapa, para elevar a pena-base, e na 3ª fase, para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, configura vedado bis in idem. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. Relevante quantidade de drogas variadas que impede a redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie e às finalidades da sanção penal. Inviável por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504022-27.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, ausentes agravantes e a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou de diminuição, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ressalto que o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto. Friso que, embora o réu seja primário, reponde por delito idêntico a este, inclusive tendo sido condenado neste primeiro grau (fls. 38). Outrossim, o réu foi surpreendido trazendo consigo 665 (seiscentos e sessenta e cinco) porções de cocaína, 07 (sete) porções de maconha, 10 (dez) comprimidos de ecstasy, 04 (quatro) porções de LSD e 01 garrafa contendo a droga popularmente conhecida como "lança perfume".

Nesse quadro, a condenação anterior, a quantidade, a diversidade e a natureza (substâncias sintéticas) das drogas apreendidas denotam que o acusado dedica-se a atividades criminosas. Ressalta-se que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente. Verifique-se:

"A exposição quanto a primariedade e pouco tempo de conduta criminosa não prospera pela colidência com a condição fático-lógica de traficar nessas condições. Não é traficante iniciante, jejuno no crime, que tem tal disponibilidade de oferta. Ainda que não poderoso no tráfico, trata-se de microempreendedor dedicado, interessado em evoluir. Tudo isso impede a concessão do redutor". (Apelação nº 0069814-95.2018.8.26.0050 - 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - julgado em 01/04/2020).

"Como se pode observar, para que haja a redução da pena com fundamento no dispositivo acima descrito não basta que o acusado seja primário e ostente bons antecedentes. É necessário que, concomitantemente a tais requisitos, haja a constatação de que ele não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. No caso dos autos, verifica-se que o réu foi surpreendido com grande quantidade de maconha, totalizando quase um quilograma. Todas as questões apontadas demonstram, extirpe de dúvidas, que o réu fazia da narcotraficância seu meio de vida; a venda de drogas era, pois, o modo como auferia renda para sobreviver, como se profissão fosse. Logo, não se tratava de tráfico eventual, mas sim habitual, atividade usualmente desenvolvida pelo acusado". (Apelação nº 0000219-29.2017.8.26.0580 - 9ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Silmar Fernandes - julgado em 01/04/2020).

Por tudo isso e considerando que há provas suficientes de que o réu se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. A pena privativa de liberdade será cumprida pelo acusado em regime inicial fechado, diante do montante da respectiva pena privativa de liberdade e da quantidade (tanto do ponto de vista da massa quanto da diversidade) e da natureza das drogas, a indicar a gravidade em concreto da infração. Nesse sentido já julgou o C. STJ: AgRg no HC 661.517/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021.

Pelo montante da pena aplicada, não é possível a substituição da pena por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). Pela mesma razão, incabível a aplicação do sursis (artigo 77 do Código Penal).

Diante de todo o exposto, Julgo Procedente o pedido da ação penal para o fim de condenar DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à data dos fatos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Não poderá o condenado recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado.

Tendo em vista que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade das substâncias, tampouco acerca da regularidade dos laudos toxicológicos, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias de cada substância para eventual contraprova (art.58, §1º c/c art.32, § 1º da Lei nº 11.343/06).

Quanto à quantia apreendida nos autos, considerando que o acusado não comprovou a origem lícita dos valores e tendo em vista que tal importância guarda correlação com crime de tráfico de drogas, evidenciando que se trata de produto da mercancia de drogas, decreto o perdimento dos valores em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Também nos termos do artigo 91, II, "a", do Código Penal e do artigo 60 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do veículo apreendido, vez que era utilizado para o cometimento do delito. Anoto, neste particular, que decidiu o E. STF, no julgamento do tema 647 de Repercussão Geral, que o perdimento do bem independe de prova de habitualidade ou de reiteração no uso do bem para finalidade delitiva: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (3) intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa (art. 50, caput do CP) e (4) arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

P.I.C.

Casa Branca, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA